

0024754-59.2016.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... da conduta descrita como tráfico para o artigo 28 da Lei de Drogas; pelo afastamento da causa de aumento de pena concernente ao tráfico nas imediações de estabelecimento prisional; pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º da Lei nº 11.343/06; pela fixação do regime aberto ou semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade; pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0024754-59.2016.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0024754-59.2016.8.26.0482

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fabio Gonçalves Candido

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

FÁBIO GONÇALVES CÂNDIDO, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 02 de novembro de 2016, por volta das 07h00min, no estabelecimento prisional situado na Estrada Irio Zuntini, km 4, João Domingos Netto, neste município e comarca de Presidente Prudente, guardava, para a entrega a consumo de terceiros, sem autorização, 22,7g (vinte e dois gramas e sete decigramas) de maconha, acondicionados em 14 (quatorze) invólucros plásticos, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 17/18 e auto de constatação preliminar de substâncias entorpecentes de fls. 35/37.

Segundo narra o Promotor de Justiça, o denunciado cumpria pena na cela nº 208 do raio 2, inferior, da Penitenciária Wellington Domingos Segura e guardava a referida quantidade de droga, já fracionada, para a comercialização.

Após receberem informações de que Fábio estaria praticando o tráfico de drogas no interior do presídio, os agentes de segurança promoveram buscas em sua cela e encontraram, no interior de um tênis, um invólucro plástico de cor branca, contendo

14 (quatorze) porções de maconha. Indagado, o denunciado assumiu a propriedade das drogas e foi preso em flagrante delito.

Argumenta o Ministério Público que, pela quantidade de droga, já separada em porções, e as circunstâncias da apreensão (interior de uma penitenciária), tem-se que a substância se destinava à comercialização.

A denúncia (fls. 02/03) veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls. 01/125) e foi recebida em 02 de março de 2017 (fls. 128/129).

Citado por edital (fls. 190), o acusado não respondeu à acusação, nem constituiu Defensor, razão pela qual foi declarada sua revelia e a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal. Citado pessoalmente (fls. 280), o réu, assistido por Defensores nomeados (fls. 284/285), apresentou resposta escrita à acusação (fls. 287/289).

Inexistindo questão preliminar a analisar e causa de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi confirmado (fls. 295).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas, sendo declarada a revelia do acusado que, devidamente intimado (fls. 317), deixou de comparecer à audiência. Os depoimentos foram registrados por gravação audiovisual (fls. 323/324).

Nos debates orais (fls. 323/324), o Promotor de Justiça requereu a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o previsto no artigo 28, caput, do mesmo diploma legal e, conseqüentemente, tendo em vista os antecedentes criminais do acusado, a aplicação da pena de prestação de serviço à comunidade no patamar máximo.

A Defensora, por sua vez (fls. 323/324), pleiteou a absolvição, alegando a insuficiência da prova colhida para embasar decisão condenatória. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta descrita como tráfico para o artigo 28 da Lei de Drogas; pelo afastamento da causa de aumento de pena concernente ao tráfico nas imediações de estabelecimento prisional; pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º da Lei nº 11.343/06; pela fixação do regime aberto ou semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade; pela substituição desta por restritivas de direitos.

É o relatório.

DECIDO.

O processo está em ordem. Não há irregularidade ou nulidade a sanar e estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Impõe-se, portanto, o julgamento do mérito.

A materialidade do fato ficou demonstrada por meio dos autos de prisão em flagrante delito (fls. 04/12) e de exibição e apreensão (fls. 17/18), do laudo de exame químico toxicológico (fls. 118/119) e da prova oral, colhida sob o contraditório. Não há, contudo, prova suficiente de que a droga estivesse sob a posse do acusado, tampouco que se destinasse ao consumo de terceiros.

Vejamos o conjunto probatório.

O laudo de exame químico toxicológico (fls. 118/119) demonstra a natureza entorpecente da substância apreendida, que contém Tetrahydrocannabinol em sua composição química.

O policial civil William Campanharo (fls. 323/324) relatou que, no dia do fato, funcionários da Penitenciária de Montalvão o contataram, informando que haviam flagrado um dos detentos com maconha sob sua posse. A equipe policial dirigiu-se ao local, onde estavam o acusado e os dois funcionários que lograram encontrar a droga. Indagados, os agentes informaram que, em vistoria de praxe nas celas, encontraram, dentro de um tênis, 14 (quatorze) porções de maconha. O acusado, por sua vez, afirmou que o tênis não lhe pertencia, mas a droga era de sua propriedade. Segundo os agentes penitenciários, havia informações de que o réu realizava o tráfico.

A testemunha Maurício Reginaldo do Amaral (fls. 323/324), agente de segurança penitenciária, alegou não se recordar, com precisão, do fato, mas narrou que, naquele dia, abordaram o acusado quando regressava do banho de sol e encontraram consigo a substância entorpecente. Informou que havia notícias sobre a traficância praticada pelo denunciado, o qual também possuía fama de ser usuário de drogas. Por fim, informou que o réu alegou que as porções de maconha encontradas eram para seu

consumo.

O acusado tornou-se revel, razão pela qual não foi interrogado. Perante a autoridade policial, manteve-se em silêncio (fls. 12).

O cotejo dos depoimentos colhidos não esclarece de forma adequada a autoria delitiva.

As testemunhas, aparentemente, narraram fatos diversos: segundo Willian Campanharo, a maconha foi encontrada durante vistoria de praxe nas celas, no interior de um tênis, que o acusado disse não lhe pertencer; o agente de segurança penitenciário Maurício Reginaldo do Amaral afirmou que Fábio foi abordado quando retornava do banho de sol, trazendo consigo a substância entorpecente.

Diante dessa divergência, não há como saber onde foram localizadas as porções de maconha e a quem pertenciam.

Eventual confissão informal do acusado quanto à posse da maconha não foi confirmada perante a autoridade policial (fls. 12), tampouco em juízo, e não pode, portanto, fundamentar eventual decisão condenatória.

Ainda que houvesse prova de que as porções de maconha estavam sob a posse do réu, não se poderia afirmar que se destinavam à traficância, uma vez que não foram presenciadas ações típicas de comércio e a testemunha Maurício Reginaldo do Amaral informou que, segundo o acusado, a droga se destinava ao consumo próprio.

De toda forma, no caso de eventual desclassificação, estaria prescrita a pretensão punitiva estatal, considerando que do recebimento da denúncia (02/03/2017) até a presente data já decorreu prazo superior a 04 (quatro) anos, o qual ultrapassa, portanto, a soma do lapso prescricional (art. 30 da Lei 11.343/06) e do período de suspensão deste nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.

Sendo assim, não havendo prova segura da autoria delitiva, impõe-se a absolvição do acusado.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para absolver FÁBIO GONÇALVES CANDIDO, nascido aos 24/11/1980, filho de Manoela Gonçalves Candido e de Pedro Candido, inscrito no Registro Geral nº 33.717.534 SSP/SP, da prática do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sem condenação em custas.

Ausente divergência relativa à natureza entorpecente da substância apreendida e sua quantidade, autorizo a destruição imediata da droga e dos recortes plásticos mantidos sob a custódia da Autoridade Policial. Oficie-se.

Para controle, anoto que o réu está assistido por Defensores nomeados pelo convênio Defensoria/Toledo (fls. 284/285).

Transitada em julgado, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral. Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

Presidente Prudente, 27 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA